

SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL
SECRETARÍA ÚNICA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

JUAN CARLOS MARTINEZ, por derecho propio, con domicilio real en la calle Avenida Corrientes 1234, 5° piso, departamento "B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio procesal en la calle Reconquista 567, 3° piso, oficina 12, C.A.B.A., donde serán válidas todas las notificaciones que allí se practiquen, teléfono (011) 4371-2345, correo electrónico juancarlos.martinez@email.com.ar, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto García Fernández, T° 45, F° 678, C.P.A.C.F., ante V.S. se presenta y respetuosamente dice:

I. OBJETO

Que en tiempo y forma viene a promover DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS en contra de la firma CONSTRUCTORA DEL SUR S.A., CUIT 30-67894321-5, con domicilio legal en la calle Rivadavia 2345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los hechos y el derecho que a continuación se exponen.

II. PERSONERÍA

La personería invocada surge del documento nacional de identidad N° 23.456.789 que se acompaña en original y copia certificada (cfr. art. 57 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). El patrocinio letrado del Dr. Roberto García Fernández se acredita con la constancia de inscripción en la matrícula del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que se adjunta.

III. HECHOS

III.1. Antecedentes del contrato

Con fecha 15 de marzo de 2023, mi mandante celebró un contrato de obra con la demandada, mediante el cual ésta se comprometió a realizar la construcción de una vivienda unifamiliar en el terreno de propiedad del actor, sito en la calle San Martín 890, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, conforme al proyecto de arquitectura aprobado por la Municipalidad de San Isidro mediante expediente N° 4567-2023-D.

El contrato fue celebrado por escritura pública N° 123 del 15 de marzo de 2023, pasada ante el Escribano Público Dr. Luis Alberto Rodríguez, Registro N° 456 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo testimonio se acompaña como prueba documental.

El plazo de obra estipulado fue de dieciocho (18) meses contados desde la fecha de inicio de los trabajos, que debían comenzar dentro de los treinta (30) días corridos de firmado el contrato. El monto total convenido ascendía a la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (U\$S 250.000), pagaderos en diez (10) cuotas iguales y consecutivas de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MIL (U\$S 25.000) cada una, según el avance de obra certificado mensualmente por el arquitecto director de obra, Arq. María Elena Suárez, M.P. 3456.

III.2. Ejecución defectuosa de la obra

La demandada inició los trabajos el día 20 de abril de 2023, con un retraso de cinco (5) días respecto del plazo contractual. Desde el comienzo de la ejecución de la obra, se advirtieron graves irregularidades en la calidad de los materiales empleados y en la técnica constructiva utilizada, las cuales fueron oportunamente observadas por escrito por el director de obra mediante notas presentadas ante la empresa constructora con fechas 15 de mayo de 2023, 20 de junio de 2023, 30 de julio de 2023 y 15 de agosto de 2023, de las cuales se acompañan copias certificadas.

Entre las principales deficiencias detectadas se encontraban: a) utilización de acero de calidad inferior a la especificada en el proyecto estructural (ADN 420 en lugar de ADM 500), lo cual compromete seriamente la resistencia estructural del edificio; b) ejecución defectuosa de los encadenados horizontales y verticales, con separación inadecuada de estribos y empalmes de barras que no cumplen con las normas técnicas CIRSOC 201; c) impermeabilización insuficiente de fundaciones y muros de contención, utilizando productos de calidad inferior a los especificados; d) instalación eléctrica no conforme a las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina (Reglamento AEA 90364-7-771); e) sistema de desagües pluviales con pendientes incorrectas que provocan acumulación de agua.

A pesar de las observaciones formuladas y de los pedidos reiterados de subsanación de los defectos, la empresa constructora persistió en la ejecución deficiente de los trabajos, negándose sistemáticamente a realizar las correcciones necesarias y argumentando que las obras estaban ejecutadas conforme al arte de la construcción, lo cual resulta palmariamente falso según surge de los informes técnicos que se acompañan.

III.3. Paralización de la obra y rescisión contractual

En octubre de 2023, habiendo transcurrido seis (6) meses desde el inicio de los trabajos y habiéndose ejecutado aproximadamente el 40% de la obra según las certificaciones mensuales, mi mandante decidió suspender los pagos pendientes hasta tanto la empresa demostrara su voluntad de subsanar los vicios constructivos existentes y de ejecutar la obra conforme a las reglas del arte.

Ante esta situación, la demandada procedió unilateralmente a paralizar la totalidad de los trabajos el día 5 de noviembre de 2023, retirando obreros, herramientas y equipos del predio, y dejando la obra inconclusa y en pésimas condiciones de seguridad, expuesta a las inclemencias del tiempo y a posibles actos de vandalismo.

Con fecha 20 de noviembre de 2023, mi mandante intimó fehacientemente a la demandada mediante carta documento N° 789012345 a reanudar las obras en el plazo de diez (10) días hábiles y a subsanar los vicios constructivos bajo apercibimiento de considerar rescindido el contrato por su exclusiva culpa. La carta documento fue recibida el día 22 de noviembre de 2023, conforme surge del aviso de retorno que se acompaña.

Vencido el plazo otorgado sin que la empresa diera cumplimiento a la intimación cursada, con fecha 10 de diciembre de 2023 mi mandante procedió a la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la constructora, mediante carta documento N° 890123456, recibida el 12 de diciembre de 2023.

III.4. Daños sufridos

Como consecuencia directa e inmediata del incumplimiento contractual de la demandada y de la defectuosa ejecución de la obra, mi mandante ha sufrido los siguientes daños:

a) **Daño emergente:** Resulta necesario demoler y reconstruir gran parte de lo ejecutado defectuosamente, lo cual implica un costo adicional estimado en DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTE MIL (US\$ 120.000), conforme surge del presupuesto actualizado confeccionado por el Ingeniero Civil Juan Pablo Méndez, M.P. 12345, que se acompaña como prueba documental.

b) **Lucro cesante:** Mi mandante debió continuar abonando el alquiler de la vivienda que habita actualmente, toda vez que la demora en la conclusión de la obra le impidió mudarse a su nueva vivienda en el plazo previsto. El monto del alquiler asciende a PESOS ARGENTINOS DOSCIENTOS MIL (\$200.000) mensuales, habiéndose devengado desde octubre de 2024 (fecha en que debió finalizar la obra) hasta la actualidad, lo cual totaliza PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000) al mes de diciembre de 2025.

c) **Daño moral:** La conducta negligente e irresponsable de la demandada, su sistemático incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas, y la frustración del legítimo proyecto de vida familiar de mi mandante de mudarse a su propia vivienda, han causado un grave perjuicio moral que se estima prudencialmente en la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (US\$ 30.000).

III.5. Peritajes y estudios técnicos

A fin de acreditar los vicios constructivos y el alcance de los daños sufridos, mi mandante contrató los servicios profesionales del Ingeniero Civil mencionado precedentemente, quien elaboró un extenso informe técnico fechado el 15 de enero de 2024, en el cual se detallan exhaustivamente todas las deficiencias constructivas detectadas y se cuantifican los trabajos necesarios para subsanarlas.

Asimismo, se realizó un estudio estructural por parte del Ingeniero Estructuralista Carlos Alberto Torres, M.P. 6789, quien mediante informe del 20 de enero de 2024 concluyó que las deficiencias en la estructura de hormigón armado comprometen seriamente la seguridad del edificio y requieren trabajos de refuerzo o reconstrucción parcial, según corresponda en cada caso. Ambos informes se acompañan como prueba documental.

IV. DERECHO

La presente demanda se funda en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en las normas relativas al contrato de obra y a la responsabilidad civil contractual.

IV.1. Régimen jurídico del contrato de obra

El contrato de obra se encuentra regulado en los arts. 1251 a 1277 del Código Civil y Comercial de la Nación. Conforme al art. 1251, "hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución".

El art. 1256 establece expresamente que "el contratista o prestador de servicios debe ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada".

En el caso de autos, resulta palmario que la demandada ha incumplido flagrantemente con esta obligación fundamental, ejecutando la obra de manera defectuosa y contraria a las reglas del arte de la construcción y a las normas técnicas aplicables (CIRSOC, Reglamento AEA, etc.).

IV.2. Responsabilidad del contratista por ruina de la obra

El art. 1273 del Código Civil y Comercial establece la responsabilidad especial del constructor por ruina total o parcial de la obra. Dispone que "el constructor de una obra realizada en inmueble destinado a larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista".

Resulta evidente que las graves deficiencias estructurales detectadas en la obra ejecutada por la demandada comprometen seriamente su solidez y la hacen impropia para su destino, cual es servir de vivienda familiar segura y habitable. La responsabilidad de la constructora surge con claridad meridiana de las constancias de autos.

IV.3. Resolución por incumplimiento

El art. 1077 del Código Civil y Comercial establece que "cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato si la otra parte no cumple o cumple defectuosamente sus obligaciones. Se la debe requerir el cumplimiento otorgándole en el requerimiento un plazo razonable, bajo apercibimiento expreso de que, de no mediar cumplimiento en el término otorgado, el contrato quedará resuelto; el derecho a la resolución se pierde si el acreedor no lo ejerce dentro de los treinta días de haber conocido el incumplimiento".

En el presente caso, mi mandante cumplió estrictamente con todos los recaudos legales, intimando fehacientemente a la demandada a cumplir con sus obligaciones y otorgándole un plazo razonable para ello. Ante la contumacia de la constructora, procedió a la resolución del contrato dentro del plazo legal.

IV.4. Responsabilidad civil contractual

El art. 1716 del Código Civil y Comercial dispone que "la violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código". Por su parte, el art. 1724 establece que "están obligados a reparar los daños que causen quienes incumplen una obligación convencional".

La extensión del resarcimiento se encuentra regulada en el art. 1726, que establece: "La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida".

En el caso de autos, resultan acreditados todos los presupuestos de la responsabilidad civil: a) el incumplimiento contractual de la demandada; b) la culpa grave de la constructora en la ejecución defectuosa de la obra; c) el daño material (daño emergente y lucro cesante) y moral sufrido por mi mandante; y d) la relación de causalidad adecuada entre el incumplimiento y los daños reclamados.

IV.5. Daño moral

El art. 1741 del Código Civil y Comercial establece que "está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible".

Si bien el daño moral es más frecuente en los casos de responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia y la doctrina mayoritarias reconocen su procedencia también en el ámbito contractual cuando el incumplimiento causa una afectación a los derechos personalísimos o al proyecto de vida del acreedor, como ocurre en el caso de autos.

La frustración del legítimo proyecto familiar de mi mandante de mudarse a su propia vivienda, las angustias y preocupaciones derivadas de la defectuosa ejecución de la obra, y la necesidad de afrontar un extenso y costoso proceso de reparación, justifican ampliamente la procedencia del daño moral reclamado.

V. PRUEBA

Para acreditar los hechos invocados, se ofrece la siguiente prueba:

V.1. Prueba documental

Se acompañan en original y copia las siguientes documentales:

- a) Documento Nacional de Identidad del actor, con vigencia plena (art. 57 inc. 2 CPCCN);
- b) Constancia de inscripción en la matrícula profesional del Dr. Roberto García Fernández;
- c) Escritura pública N° 123 del 15/03/2023 por la cual se celebró el contrato de obra;
- d) Proyecto de obra aprobado por la Municipalidad de San Isidro mediante expediente N° 4567-2023-D;
- e) Notas de observaciones del director de obra con fechas 15/05/2023, 20/06/2023, 30/07/2023 y 15/08/2023;
- f) Certificados mensuales de avance de obra;
- g) Carta documento N° 789012345 del 20/11/2023 con su respectivo aviso de retorno;
- h) Carta documento N° 890123456 del 10/12/2023 con su respectivo aviso de retorno;
- i) Informe técnico del Ingeniero Civil Juan Pablo Méndez del 15/01/2024;
- j) Informe estructural del Ingeniero Carlos Alberto Torres del 20/01/2024;
- k) Presupuesto actualizado de trabajos de subsanación;
- l) Contrato de alquiler vigente y recibos de pago desde octubre de 2024 a la fecha;
- m) Documentación fotográfica y videos de la obra en su estado actual.

V.2. Prueba testimonial

Se ofrece la declaración testimonial de los siguientes testigos, quienes serán citados con todos los datos necesarios en oportunidad del período probatorio:

- a) Arquitecta María Elena Suárez, directora de obra, quien declarará sobre la defectuosa ejecución de los trabajos, las observaciones formuladas y el estado actual de la construcción;
- b) Ingeniero Civil Juan Pablo Méndez, quien declarará sobre el contenido de su informe técnico y la cuantificación de los trabajos necesarios;
- c) Ingeniero Estructuralista Carlos Alberto Torres, quien declarará sobre las deficiencias estructurales detectadas;
- d) Martín Alejandro Gómez, vecino colindante, quien declarará sobre el abandono de la obra y su estado de deterioro.

V.3. Prueba pericial

Se solicita se designe perito ingeniero civil inscripto en el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en el Registro de Peritos y Auxiliares de la Justicia, a fin de que se expida sobre los siguientes puntos de pericia:

- a) Si la obra fue ejecutada conforme a las reglas del arte de la construcción y a las normas técnicas aplicables (CIRSOC, Reglamento AEA, etc.);

- b) Si los materiales empleados en la construcción se corresponden con los especificados en el proyecto y en el contrato de obra;
- c) Si las deficiencias constructivas detectadas comprometen la solidez de la estructura y/o hacen impropia la obra para su destino;
- d)Cuál es el alcance y la naturaleza de los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias constructivas;
- e)Cuál es el costo de los trabajos de subsanación al momento de realizarse la pericia;
- f) Si resulta técnicamente viable subsanar las deficiencias o si corresponde demoler y reconstruir total o parcialmente;
- g) Todo otro punto que el perito considere de interés para la correcta resolución del litigio.

V.4. Reconocimiento judicial

Se solicita se constituya V.S. en el inmueble sito en la calle San Martín 890, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a fin de constatar personalmente el estado actual de la obra y las deficiencias constructivas denunciadas, debiendo labrarse acta circunstanciada con relevamiento fotográfico completo.

V.5. Informes

Se solicita se libre oficio a:

- a) Municipalidad de San Isidro, Dirección de Obras Particulares, a fin de que informe sobre el estado del expediente Nº 4567-2023-D, si se realizaron inspecciones sobre la obra y sus resultados;
- b) Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, Distrito II, a fin de que informe la matrícula profesional y antecedentes del responsable técnico designado por la demandada;
- c) Inspección General de Justicia, a fin de que remita copia certificada del estatuto social y de las actas de designación de autoridades de la firma CONSTRUCTORA DEL SUR S.A.

VI. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Atento a que en el presente juicio podrían plantearse cuestiones constitucionales relacionadas con los derechos de propiedad (art. 17 C.N.) y a los derechos del consumidor (art. 42 C.N.), se hace reserva expresa del caso federal para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos del art. 14 de la ley 48.

VII. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

- 1) Se tenga por presentada en tiempo y forma la presente demanda con los recaudos exigidos por el art. 330 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;
- 2) Se tenga presente la personería invocada y el patrocinio letrado del Dr. Roberto García Fernández;
- 3) Se tenga por constituido el domicilio procesal en la calle Reconquista 567, 3° piso, oficina 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- 4) Se corra traslado de la demanda a la firma CONSTRUCTORA DEL SUR S.A. por el plazo de quince (15) días establecido en el art. 338 del C.P.C.C.N.;
- 5) Oportunamente, se haga lugar a la demanda condenando a la accionada al pago de las siguientes sumas:
 - a) DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO VEINTE MIL (U\$S 120.000) en concepto de daño emergente;
 - b) PESOS ARGENTINOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL (\$2.400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial vendedor del Banco de la Nación Argentina al día del efectivo pago, en concepto de lucro cesante;
 - c) DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA MIL (U\$S 30.000) en concepto de daño moral;
 - d) Intereses moratorios desde la fecha de cada perjuicio hasta el efectivo pago, a la tasa que V.S. determine;
- 6) Se impongán las costas a la parte demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.);
- 7) Se tenga presente la reserva del caso federal;
- 8) Se regule oportunamente los honorarios profesionales de conformidad con las disposiciones de la Ley 27.423.

PROVEER DE CONFORMIDAD,
QUE SERÁ JUSTICIA.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de February de 2026.

Dr. Roberto García Fernández
T° 45, F° 678, C.P.A.C.F.

Patrocinante